

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 86/2531

บริษัททฎาเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จำกัด

โจทก์

นายอร่าม สุทธะพินธุ กับพวก

จำเลย

นายอร่าม สุทธะพินธุ กับพวก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 14 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของ
จำเลยเฉพาะประเด็นข้อที่ว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่น
ของโจทก์ (น่าจะเป็นจำเลย) เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา
54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยทั้งสิบสี่เห็นว่า อุทธรณ์ในประเด็นข้อ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ในชั้น
พิจารณา โจทก์มีอำนาจนำสืบข้อเท็จจริงที่มีได้นำสืบในชั้นคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หรือไม่ โปรดมีคำ
สั่งให้รับอุทธรณ์ในประเด็นข้อ 2 ด้วย

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 35)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ที่ 17-18/2530 ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2530

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 14 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 31)

จำเลยทั้งสิบสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 33)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่านายจ้างผู้เป็นโจทก์มิได้นำพยานเข้าสืบต่อสู่ตามคำ
กล่าวของลูกจ้างผู้กล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เมื่อโจทก์ฟ้องคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นจำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ให้รับลูกจ้างผู้กล่าวหากลับเข้าทำงาน ให้จ่ายค่าเสียหายให้ย้าย
ลูกจ้างไปทำงานในหน้าที่เดิมในชั้นพิจารณาโจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงที่มีได้นำสืบต่อ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้หรือไม่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีหน้าที่
นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงของโจทก์ในชั้นพิจารณาหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายให้รับ
อุทธรณ์ส่วนนี้ไว้พิจารณา ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการว่าด้วยการอุทธรณ์แล้วส่ง
สำนวนไปศาลฎีกาโดยเร็ว

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่านายจ้างผู้เป็นโจทก์มิได้นำพยานเข้าสืบต่อสู่ตามคำ
กล่าวของลูกจ้างผู้กล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เมื่อโจทก์ฟ้องคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นจำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ให้รับลูกจ้างผู้กล่าวหากลับเข้าทำงาน ให้จ่ายค่าเสียหายให้ย้าย
ลูกจ้างไปทำงานในหน้าที่เดิมในชั้นพิจารณาโจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงที่มีได้นำสืบต่อ

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้หรือไม่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีหน้าที่
นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงของโจทก์ในชั้นพิจารณาหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายให้รับ
อุทธรณ์ส่วนนี้ไว้พิจารณา ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการว่าด้วยการอุทธรณ์แล้วส่ง
สำนวนไปศาลฎีกาโดยเร็ว

(junth janthong-ma-noh pier-sa-nong-si-nuol kong-lam)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>